



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.006435/2021-20
SUMÁRIO

PROPONENTE:

EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO

IRREGULARIDADE DETECTADA:

Ausência de divulgação de Fato Relevante, em possível infração, em tese, ao art. 3º, §3º, da então aplicável Instrução CVM nº 358/02^[1], e ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09^[2].

PROPOSTA:

Pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais).

PARECER DA PFE/CVM:

SEM ÓBICE

PARECER DO COMITÊ:

ACEITAÇÃO

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.006435/2021-20
PARECER TÉCNICO

1. Trata-se de proposta de Termo de Compromisso apresentada por **EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO** (doravante denominado “EDISON

TICLE”), na qualidade de Diretor de Relações com Investidores (doravante denominado “DRI”) da MINERVA S.A. (doravante denominada “Minerva” ou “companhia”), **previamente à instauração de Processo Administrativo Sancionador** pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), no qual não há outros investigados.

DA ORIGEM^[3]

2. O processo foi instaurado com o objetivo de identificar a ocorrência de oscilação atípica nos negócios envolvendo valores mobiliários de emissão da Minerva, que foi objeto do questionamento formulado, em 11.08.2021, por meio do Ofício B3 1121/2021-SLS, especificamente quanto ao eventual conhecimento pela Companhia de algum Fato Relevante que pudesse justificar a oscilação.

DOS FATOS

3. Em 10.08.2021, EDISON TICLE teria revelado que o fechamento de capital da Companhia seria uma possibilidade, diante de questionamentos de um grupo de investidores que acompanhava uma “live” em mídia social, conduzida por R.F.

4. Em notícia veiculada no Suno Notícias, em 13.08.2021, a Companhia informou que *“o executivo, na qualidade de assinante do TC [Traders Club], estava assistindo ao evento, quando, questionado, de forma espontânea e não esperada, sobre eventuais planos da Minerva com o caixa excedente que vem sendo gerado, procurou esclarecer que, em cenários dessa natureza, a Companhia, como era de se esperar, pode avaliar todas as alternativas, que passam por distribuição de dividendos, recompra, aquisições, investimento em CAPEX e, até mesmo, um eventual fechamento de capital”, e que “qualquer leitura descontextualizada e diferente deste posicionamento” distorceria “o verdadeiro entendimento dos fatos”.*

5. Diante dessa manifestação, a SEP solicitou ao DRI:

- (i) o envio da íntegra das conversas no “chat” da referida “live”;
- (ii) gravação respectiva, caso disponível; e
- (iii) as razões pelas quais teria mencionado a hipótese de fechamento de capital, incluindo eventuais estudos ou discussões que suportem essa manifestação.

6. Em resposta, EDISON TICLE apresentou proposta para celebração de Termo de Compromisso.

DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

7. De acordo com a SEP:

- (i) *“possivelmente”, no dia 10.08.2021, teria ocorrido infração, em tese, ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09 (“ICVM 480”) c/c o art. 3º, §3º, da então vigente Instrução CVM nº 358/02 (“ICVM 358”);*
- (ii) *na qualidade de DRI da Minerva, EDISON TICLE “seria o único responsável por tal infração”; e*
- (iii) *por se tratar de hipótese de divulgação inadequada de informações, não há que se falar em vantagens obtidas ou prejuízos evitados no caso concreto.*

DA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

8. Em 08.10.2021, EDISON TICLE apresentou proposta para celebração de TC na qual propôs pagar à CVM o valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), em parcela única, a título de indenização referente aos danos difusos, em tese, causados na espécie.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - PFE/CVM

9. De acordo com o disposto no art. 83 da Resolução CVM nº 45/2021 ("RCVM 45"), e conforme o PARECER n. 00170/2021/GJU - 1/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM ("PFE-CVM") apreciou os aspectos legais da proposta apresentada e opinou pela **inexistência de óbice jurídico à celebração de Termo de Compromisso**.

10. Em relação aos requisitos previstos nos incisos I (cessação da prática) e II (correção das irregularidades), a PFE-CVM destacou, em resumo, que:

"(...) a conduta apontada como violadora foi realizada em período certo e determinado - dia 10.08.2021 - **inexistindo indícios de prática continuada**.

(...)

No tocante ao **requisito previsto no inciso II**, do § 5º, do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, importa observar, quanto à **correção das irregularidades**, que, em que pese a ausência de posterior divulgação de fato relevante, considera a área técnica que *'por se tratar de hipótese de divulgação inadequada de informações, não há que se falar em vantagens obtidas ou prejuízos evitados no caso concreto'*.

J á **quanto à indenização de prejuízos** (...), a **minuta** em análise **contempla o pagamento da quantia referente a** (...) [R\$ 210 mil] (...)

Assim, via de regra, **a suficiência do valor oferecido, bem como a adequação da proposta formulada estará sujeita à análise de conveniência e oportunidade da Administração, a ser inicialmente realizada pelo Comitê de Termo de Compromisso**, inclusive com a possibilidade de negociação deste e de outros aspectos da proposta (...)

Feitas tais considerações, pontua-se que, embora, na espécie, não tenha sido indicada a ocorrência de prejuízos mensuráveis, com possível identificação dos investidores lesados, **é incontestável ocorrência de danos difusos ao mercado**. Neste ponto, ainda impende considerar que a falha na prestação de informações também infringiu um dos princípios fundamentais, que norteiam o mercado de capitais brasileiro, qual seja, o *'Full and fair disclosure'*, garantidor da confiabilidade no ambiente do mercado." **(Grifado)**

DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

11. O Comitê de Termo de Compromisso ("CTC" ou "Comitê"), em reunião realizada em 07.12.2021^[4], ao analisar a proposta de Termo de Compromisso apresentada, tendo em vista: (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da RCVM 45^[5]; e (b) o fato de a Autarquia já ter negociado Termos de Compromisso em casos de não divulgação adequada de informações relevantes, como, por exemplo, no caso do PAS CVM SEI 19957.006624/2021-01 (decisão do Colegiado em 08.03.2022, disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt->

[profarma#Processo2](#)^[6], entendeu que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela.

12. Nesse sentido, e considerando, em especial: (a) o disposto no art. 86, *caput*, da RCVM 45; (b) o fato de a conduta ter sido praticada após a entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017, e de existirem novos parâmetros balizadores para negociação de solução consensual em situações similares; (c) o porte e a dispersão acionária da Companhia; (d) a fase em que se encontra o processo (fase pré-sancionadora); (e) o histórico do PROPONENTE^[7], que já firmou Termo de Compromisso junto à CVM; (f) o possível enquadramento da conduta, em tese, no Grupo II do Anexo 63 da RCVM 45; e (g) precedentes balizadores, como, por exemplo, o do PAS CVM SEI 19957.006624/2021-01, **o Comitê propôs o aprimoramento da proposta apresentada, com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, no montante de R\$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais).**

13. Tempestivamente, o PROPONENTE manifestou sua concordância com o proposto pelo Comitê.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

14. O art. 86 da RCVM 45 estabelece que, além da oportunidade e da conveniência, há outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de Termo de Compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes^[8] dos acusados, a colaboração de boa-fé e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

15. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de Termo de Compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de Termo de Compromisso devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.

18. Assim, e após êxito em fundamentada negociação empreendida, o Comitê, em deliberação ocorrida em 11.01.2022^[9], entendeu que o encerramento do presente caso por meio da celebração de Termo de Compromisso, com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, junto à CVM, no valor de **R\$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais)**, afigura-se conveniente e oportuno, e que a contrapartida em tela é adequada e suficiente para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

DA CONCLUSÃO

19. Em razão do acima exposto, o Comitê de Termo de Compromisso, em deliberação ocorrida em 11.01.2022^[10], decidiu propor ao Colegiado da CVM a **ACEITAÇÃO** da proposta de Termo de Compromisso apresentada por **EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO**, sugerindo a designação da

[1] §3º Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores fazer com que a divulgação de ato ou fato relevante na forma prevista no caput e no §4º preceda ou seja feita simultaneamente à veiculação da informação por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou no exterior.

[2] Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

[3] As informações apresentadas nesse Parecer Técnico até o capítulo denominado “Da Manifestação da Área Técnica” correspondem a relato resumido do que consta de Ofício Interno elaborado pela SEP sobre o andamento da apuração dos fatos e da proposta de Termo de Compromisso formulada.

[4] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SMI, SNC e SPS e pelo substituto da SSR.

[5] Art. 83. Ouvida a PFE sobre a legalidade da proposta de termo de compromisso, a Superintendência Geral submeterá a proposta de termo de compromisso ao Comitê de Termo de Compromisso, que deverá apresentar parecer sobre a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado ou investigado, propondo ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 86.

Art. 86. Na deliberação da proposta, o Colegiado considerará, dentre outros elementos, a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados ou investigados ou a colaboração de boa-fé destes, e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto.

[6] No caso concreto foi aprovado TC no valor de R\$ 340 mil com DRI de Companhia por infração, em tese, ao disposto no art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76[6], e no art. 3º c/c art. 6º, p.ú., da então vigente ICVM 358, ao não divulgar Fato Relevante diante de oscilação atípica nos negócios em bolsa com ações de emissão da Companhia verificada no dia 08.06.2020.

[7] EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO teve Termo de Compromisso (“TC”) aprovado pelo Colegiado, em 02.12.2014, no âmbito dos Processos RJ 2011/4690 e RJ 2011/6787, tendo sido elaborado Parecer Conjunto do Comitê de Termo de Compromisso de modo a abranger os dois processos. O TC foi aprovado no valor de R\$ 300 mil, em razão das seguintes irregularidades detectadas: (i) em relação à negociação de ações de emissão da própria Companhia (Minerva): manutenção de ações em tesouraria além do limite autorizado pelo Conselho de Administração e negociação de ações no prazo de 15 dias anteriores à divulgação das ITRs e DFs, em possível infração, em tese, ao art. 3º da então aplicável Instrução CVM nº 10 (“ICVM 10”), e ao art. 13, §4º, da então vigente ICVM 358; e (ii) em relação à negociação de bônus de subscrição de emissão da própria Companhia: negociação sem a observância dos procedimentos previstos na legislação com indícios de infração, em tese, aos seguintes dispositivos: (a) art. 1º da ICVM 10, em linha com o art. 30, §1º, “b” e “c”, da Lei nº

6.404/76 ("Lei 6.404"); (b) arts. 8º, 10 e 11 da ICVM 10; (c) art. 21 da ICVM 10; (d) art. 2º, p.º, XV, da ICVM 10, e art. 157, §4º, da Lei 6.404; e (e) §1º do art. 30 da Lei 6.404 e arts. 2º, "b", e 14 da ICVM 10. (Fonte: Sistema de Inquérito e Sistema Sancionador Integrado - SSI da CVM. Último acesso em 10.03.2022).

[8] Vide Nota Explicativa (N.E.) 7.

[9] Deliberado pelo membro titular de SNC e pelos substitutos de SGE, SMI, SPS e SSR.

[10] Vide N.E. 9.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco José Bastos Santos, Superintendente**, em 15/03/2022, às 10:46, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, Superintendente**, em 15/03/2022, às 10:52, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Guilherme de Paula Aguiar, Superintendente**, em 15/03/2022, às 10:55, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral**, em 15/03/2022, às 11:25, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Superintendente**, em 15/03/2022, às 14:47, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1459617** e o código CRC **916D4A74**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1459617** and the "Código CRC" **916D4A74**.*